



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

Богдановскому С.В.

taganai89@yandex.ru

На № _____ от _____

Уважаемый Сергей Викторович!

Департаментом социальной защиты и социального обслуживания Минтруда России рассмотрено Ваше обращение, поступившее на официальный сайт Минтруда России по широкому спектру вопросов поддержки негосударственных поставщиков социальных услуг, и сообщается.

Согласно нормам пункта 1 статьи 42 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» организация социального обслуживания, а также решение вопросов по организации транспортного обслуживания населения отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

О включении услуги «Социальное такси» в примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг

«Социальное такси» — дополнительная мера региональной социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставляемая в форме услуг специального транспортного обслуживания, и не относится к транспорту общего пользования.

В связи с этим услуга «социального такси» отсутствует, как вид социальных услуг, в статье 20 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) и в примерном перечне социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1236.

В целях повышения уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные к федеральным меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, включая инвалидов, путем принятия соответствующих нормативных правовых актов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Данные меры осуществляются самостоятельно, исходя экономических возможностей бюджета конкретного субъекта Российской Федерации, в связи с чем можно констатировать, что единый подход в предоставлении услуги «социального такси» в целом по Российской Федерации отсутствует.

Для предоставления услуг «социального такси» субъектами Российской Федерации самостоятельно принимаются меры по увеличению парка автомобилей, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

Службы «социального такси» создаются субъектами Российской Федерации в целях обеспечения минимальной транспортной мобильности инвалидов от места жительства до социально значимых объектов (в их числе лечебно-профилактические, образовательные и культурные учреждения, органы социальной защиты населения, крупные транспортные объекты, органы медико-социальной экспертизы), которые в том числе определяют условия и порядок предоставления льготных перевозок в зависимости от возможностей соответствующего бюджета.

Учитывая, что Минтруд России не наделен полномочиями по регулированию вопросов организации транспортного обслуживания населения, в том числе посредством «социального такси», данная услуга не может быть включена в примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1236.

О методологии расчета тарифов на социальные услуги

Установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в соответствии с пунктом 11 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №442-ФЗ) отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В рамках реализации пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285 утверждены Методические рекомендации по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг (далее – Методические рекомендации).

Методическими рекомендациями определены методологические подходы к установлению подушевых нормативов финансирования социальных услуг. В соответствии с положениями Методических рекомендаций подушевые нормативы устанавливаются в расчёте на одного получателя социальных услуг, утверждаются законом субъекта Российской Федерации и определяются исходя из прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг за период (не менее одного года), предшествующий расчетному, с применением индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги.

Исходя из норм статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их

оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, должно содержаться в государственном задании на оказание государственных услуг физическим лицам.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, утверждаемых в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В рамках реализации указанных норм принят приказ Минтруда России от 12 ноября 2021 г. № 794н «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере социального обслуживания населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (далее – Приказ 794н).

Расчет тарифа на социальные услуги производится в соответствии с подходами, изложенными в Приказе 794н.

Таким образом, методология расчета тарифов на социальные услуги Минтрудом России определена.

О поддержке негосударственных поставщиков социальных услуг

В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ поддержка организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев (волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Вопросы об упрощении административных процедур и введения налоговых льгот для некоммерческих организаций не отнесены к компетенции Минтруда России.

Контроль(надзор) в сфере социального обслуживания

В соответствии с нормами статьи 33 Федерального закона № 442-ФЗ государственный контроль(надзор) в сфере социального обслуживания за соблюдением обязательных требований в сфере социального обслуживания осуществляется посредством:

- 1) федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, осуществляемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- 2) регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, осуществляемого уполномоченным органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в соответствии с положением, утверждаемым высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Предметом государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания являются:

1) для федерального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания - соблюдение поставщиками социальных услуг из числа организаций социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, и организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания;

2) для регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания - соблюдение поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание, требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания.

В соответствии с нормами статьи 34 Федерального закона № 442-ФЗ общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере социального обслуживания.

Заместитель директора Департамента
социальной защиты и социального
обслуживания

Л.Б. Семенова